PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité-Travail-Progrès

COPIE

Décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023
portant création, organisation, composition et fonctionnement du Parlement des enfants du Congo

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 007/91 du 16 mai 1991 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Vu la loi n° 13-2006 du 31 mai 2006 autorisant la ratification de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant ;
Vu la loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo ;
Vu le décret n° 2010-604 du 21 septembre 2010 portant organisation du ministère des affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité ;
Vu le décret n° 2017-413 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales et de l'action humanitaire ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ;

En Conseil des ministres,

DECRETE :

Chapitre 1 : De la création

Article premier : Il est créé, en République du Congo, un Parlement des enfants dénommé « Parlement des enfants du Congo ».

Les membres du Parlement des enfants du Congo portent le titre distinctif de « député junior ».

Article 2 : Le siège du Parlement des enfants du Congo est situé à Brazzaville.

Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, en cas de nécessité ou lorsque les circonstances l'exigent.

Article 3 : Le Parlement des enfants du Congo est un organe apolitique placé sous la tutelle du ministère en charge des affaires sociales.

Article 4 : Le Parlement des enfants du Congo est une tribune d'expression démocratique, un espace d'éducation à la citoyenneté et un moyen de participation des enfants au processus de prise de décision sur les questions les concernant.

Article 5 : Le Parlement des enfants du Congo est ouvert à tous les enfants congolais, âgés de 8 à 17 ans, sans distinction aucune fondée sur la race, le sexe, l'ethnie, l'origine sociale, le handicap, la religion ou l'opinion politique.

Article 6 : Les membres du Parlement des enfants du Congo sont élus par leurs pairs, au cours des assemblées générales électives, pour un mandat de trois (3) ans non renouvelable.

Article 7 : La qualité de membre se perd dans les cas ci-après :

- atteinte de l'âge limite de 18 ans ;
- démission ;
- indisponibilité prolongée ;
- exclusion pour mauvaise conduite ;
- décès.

Article 8 : Le Parlement des enfants du Congo a pour missions de :

- promouvoir et vulgariser les droits de l'enfant ;
- amener les enfants à s'exprimer et à formuler des esquisses de solutions sur les problèmes les concernant ;
- faire découvrir les règles et les principes élémentaires du jeu démocratique aux enfants ;
- diffuser les valeurs civiques et morales.

A ce titre, le Parlement des enfants :

- contribue à la mobilisation des enfants autour des programmes en faveur de l'enfance ;
- sensibilise les enfants, les parents et interpelle les autorités et les acteurs de la société civile, en vue d'une meilleure prise en compte des questions liées à la protection et à la promotion des droits et du bien-être de l'enfant ;

- sensibilise les enfants sur les questions environnementales et de développement durable ;
- promeut et diffuse les droits des enfants ;
- apprend aux enfants les valeurs de réussite par l'effort, de probité morale, de tolérance, de solidarité, de respect des autres et de soi-même ;
- interpelle les pouvoirs publics sur le niveau d'accomplissement des engagements internationaux relatifs aux enfants, pris par l'Etat ;
- amène les enfants à formuler et à exprimer librement leurs préoccupations ;
- familiarise les enfants à l'exercice de l'action parlementaire et de la démocratie participative, au contact des parlementaires séniors, des conseillers départementaux et municipaux, des différents conseils institués par la Constitution.

Chapitre 2 : De la composition et de l'organisation

Section 1 : De la composition

Article 9 : Le Parlement des enfants du Congo est composé de 328 membres élus par leurs pairs au cours des assemblées générales électives organisées au niveau des districts, des départements et des communes.

Article 10 : Sur les 328 membres du Parlement des enfants du Congo, 240 prennent part aux sessions parlementaires au niveau national, départemental et communal, conformément à la répartition détaillée en annexe du présent décret.

Les 88 autres membres constituent la réserve au sein de laquelle sont choisis les potentiels remplaçants des députés juniors empêchés de siéger pour une quelconque raison.

Article 11 : Le Parlement des enfants du Congo est représenté au niveau départemental et communal.

Section 2 : De l'organisation

Article 12 : Le Parlement des enfants du Congo comprend un bureau national, des bureaux départementaux et des bureaux communaux.

Article 13 : Les représentations du Parlement des enfants du Congo au niveau communal et départemental sont respectivement dénommées « Parlement communal des enfants », « Parlement départemental des enfants ».

Sous-section 1 : Du bureau national

Article 14 : Le bureau national du Parlement des enfants du Congo est composé de sept (7) membres élus pour un mandat de trois (3) ans non renouvelable.

Il comprend :

- un président ;
- un vice-président ;
- un secrétaire général ;
- un secrétaire chargé de la promotion des droits de l'enfant ;
- un secrétaire chargé des relations avec le Parlement, les autres organes constitutionnels et les autres Parlements des enfants ;
- un secrétaire chargé de la formation à la citoyenneté ;
- un rapporteur.

Article 15 : Les membres du bureau national du Parlement des enfants du Congo sont choisis parmi les députés juniors résidant dans la localité qui abrite le siège du Parlement.

Sous-section 2 : Des bureaux départementaux et communaux

Article 16 : Les Parlements départementaux et communaux des enfants du Congo ont pour sièges respectifs :

- les chefs-lieux de département, pour les Parlements départementaux ;
- les sièges de commune, pour les Parlements communaux.

Article 17 : Le nombre de députés juniors au niveau des départements est fixé au prorata de celui des districts qui les composent, conformément à l'annexe du présent décret.

Article 18 : Le nombre de députés juniors au niveau des communes est fixé au prorata de celui des arrondissements qui les composent, conformément à l'annexe du présent décret.

Article 19 : Les bureaux des Parlements départementaux et communaux des enfants du Congo sont composés de trois (3) membres chacun.

Ils comprennent :

- un président ;
- un secrétaire chargé de la communication ;
- un rapporteur.

Chapitre 3 : Du fonctionnement

Section 1 : De l'accompagnement et de l'appui technique

Article 20 : L'accompagnement et l'appui techniques du Parlement des enfants du Congo au niveau national sont assurés par un service créé à cet effet, au sein de la direction générale des affaires sociales, et par un bureau au niveau de la direction départementale des affaires sociales.

Article 21 : Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales définit les attributions et l'organisation du service d'accompagnement et d'appui techniques du Parlement des enfants du Congo.

Section 2 : Des modalités de sélection des députés juniors

Article 22 : Les assemblées générales électives des membres du Parlement des enfants sont convoquées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement primaire et secondaire.

Article 23 : Les délégués aux assemblées générales électives sont sélectionnés parmi les meilleurs élèves, faisant preuve de bonne conduite, en veillant à la représentativité en termes de genre, de groupe social et de minorités.

Article 24 : Les candidats à la députation junior doivent fournir une copie d'acte de naissance, une autorisation parentale et des relevés de notes dûment authentifiés par l'établissement scolaire d'origine.

Article 25 : Les assemblées électives des membres des Parlements départementaux et communaux sont convoquées par décisions respectives du président du conseil départemental et du président du conseil municipal, suivant les directives du ministre chargé des affaires sociales.

Article 26 : Les délégués aux assemblées générales électives des membres des Parlements départementaux et communaux sont sélectionnés parmi les élèves représentant l'ensemble de la population, en veillant à la représentativité en termes de genre.

Article 27 : Chaque assemblée générale élective est régie par un règlement intérieur.

Section 3: De la fréquence et de la durée des sessions

Article 28 : Le Parlement des enfants du Congo se réunit une (1) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.

Elle peut se réunir en session extraordinaire, lorsque les circonstances l'exigent, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers 2/3 de ses membres.

Article 29 : La durée des sessions est fixée à sept (7) jours maximum, pour les sessions ordinaires et, à trois (3) jours maximum, pour les sessions extraordinaires.

Ces sessions se tiennent pendant les vacances scolaires.

Section 4 : Des matières à débattre et des signes distinctifs

Article 30 : Les matières à débattre au Parlement des enfants du Congo portent sur des sujets se rapportant aux problématiques les concernant.

Article 31 : Pendant les sessions et au cours des apparitions officielles, les députés juniors arborent en bandoulière, de gauche à droite, une écharpe de couleur vert-jaune et rouge, frappée des initiales « DJ » sur la bande jaune, pour député junior.

Section 5 : De la préparation des « contributions »

Article 32 : Le processus de préparation des « contributions » des députés juniors consiste pour chaque établissement scolaire, public ou privé, du primaire au secondaire, duquel relèvent les députés juniors, à faire travailler les élèves sur un sujet portant sur :

- l'identification d'un (1) ou deux (2) problèmes principaux auxquels sont confrontés les enfants de leurs localités ;
- les manifestations de ces problèmes dans la vie quotidienne des enfants ;
- les solutions préconisées et leur implication personnelle en tant que leaders pour leur résolution.

Article 33 : Toutes les contributions issues de l'ensemble des Parlements départementaux et communaux des enfants sont transmises au bureau national du Parlement des enfants du Congo, qui les compile avec l'appui du service d'accompagnement et d'appui techniques du Parlement des enfants du Congo.

Les contributions ainsi compilées sont transmises à la direction générale des affaires sociales qui en fait la synthèse, aux fins de contribuer au rapport annuel sur la situation des enfants, telle que vue par leurs représentants.

Ce rapport, adopté par le bureau national du Parlement des enfants du Congo, destiné au Parlement et au Gouvernement pour information, est revêtu du sceau de son président.

Article 34 : Pendant l'examen des questions intéressant les enfants par l'une des commissions du Parlement, des conseils départementaux ou municipaux, le Parlement des enfants du Congo, préalablement informé des dossiers à l'ordre du jour des travaux, peut solliciter une intervention au cours de laquelle il fait connaître le contenu de sa « contribution ».

Chapitre 4 : Dispositions diverses et finales

Article 35 : Le Parlement des enfants du Congo adopte un règlement intérieur pour régir son fonctionnement au niveau national, départemental et communal.

Article 36 : Les frais de fonctionnement du Parlement des enfants du Congo sont imputables au budget de l'Etat.

Toutefois, le Parlement des enfants du Congo peut bénéficier du financement des partenaires techniques et financiers.

Article 37 : Les fonctions de membre du Parlement des enfants du Congo sont gratuites.

Cependant, les frais de transport, d'hébergement et de restauration lors des sessions sont pris en charge par le budget du Parlement des enfants du Congo.

Article 38 : Les critères de sélection des candidats, les procédures de vote, la composition des jurys et le mode de détermination du nombre de députés juniors selon les différentes entités administratives sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 39 : Le directeur départemental de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, et les chefs de circonscriptions scolaires facilitent le bon déroulement des activités du Parlement des enfants du Congo dans leurs entités administratives respectives.

Article 40 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo./-

2023-25

Fait à Brazzaville, le 23 janvier 2023

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-NGUESSO.-

Le Premier ministre,
chef du Gouvernement,

Anatole Collinet MAKOSSO.-

Le ministre de l'enseignement technique et professionnel,

Ghislain Thierry MAGUESSA EBOMÉ.-

Le ministre de l'intérieur, de la décentralisation et du développement local,

Raymond Zéphirin MBOULOU.-

Le ministre de la jeunesse et des sports, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi,

Hugues NGOUELONDELE.-

Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation,

Jean-Luc MOUTHOU.-

Le garde des sceaux, ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones,

Aimé Ange Wilfrid BININGA.-

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Baptiste ONDAYE.-

Le ministre du budget, des comptes publics et du portefeuille public,

Ludovic NGATSE.-

La ministre des affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire,

Irène Marie-Cécile MBOUKOU-KIMBATSA.-

ANNEXE

1. **Champ d'action du Parlement des enfants du Congo :** Le Parlement des enfants du Congo a un mandat national. Il table sur la nécessité de donner la Parole à un maximum d'enfants congolais, à travers leur instrument d'apprentissage et d'exercice de la démocratie participative. Il s'agit d'obtenir qu'à tous les niveaux, partant des Sous-préfectures et communes jusqu'aux départements, les enfants aient leurs mots à dire au sujet des problèmes qui les concernent et de la manière dont ils voudraient les voir résolus, avec leur pleine participation.

2. **Composition :** Le **Parlement des enfants du Congo** compte 328 membres répartis en trois (3) instances représentatives au niveau national, départemental et municipal. Seuls 54 d'entre eux prennent part aux sessions nationales, conformément au tableau ci-après :

Départements	Communes/ Localités		Sous-préfectures		Nbre de D.J[1].	Prennent part aux sessions nationales		Prennent part aux sessions départementales		Prennent part aux sessions municipales	
			Localités	Nbre		Nbre	Lieu	Nbre	Lieu	Nbre	Lieu
Kouilou			Hinda Kakamoeka Loango Madingou-Kaye Mvouti Nzambi	6x2	12	2		6x1[2]	Loango		
P/Noire	P/Noire	6x5	Tchiamba-Nzassi	1x2	32[3]	7[4]	Brazzaville			32[5]	P/Noire
Niari			Banda Divénié Kibangou Kimongo Londéla-Kayes Louvakou Makabana Mayoko Mbinda Moungoundou-Nord Moungoundou-Sud Moutamba Nyanga Yaya	14x2	28	2		14x1	Dolisie		
	Dolisie	2x5			10	2				10	Dolisie

[1] Députés Juniors, à raison de deux (2) par localité, sauf pour les Communes
[2] A raison d'un (1) délégué par Sous-préfecture. Ce principe s'applique à tous les Départements.
[3] A raison de cinq (5) délégués par arrondissement, auxquels s'ajoutent deux (2) de Tchiamba-Nzassi.
[4] A raison de un (1) par arrondissement, plus un (1) de Tchiamba-Nzassi.
[5] L'ensemble des membres du Parlement départemental et municipal de Pointe-Noire.

	Mossendjo	2x5			10[6]	2[7]				10	Mossendjo
Bouenza			Boko-Songho Kayes Kingoué Loudima Mabombo Madingou Mfouati Mouyondzi Tsiaki Yamba	10x2	20	2		10x1	Madingou		
	Nkayi	2x5			10	2	**Brazzaville**			10	Nkayi
	Madingou	1x5			5	1[8]				5	Madingou
Lékoumou			Bambama Komono Mayéyé Sibiti Zanaga	5x2	10	2	**Brazzaville**	5x1	Sibiti		
	Sibiti	1x5			5	1	**Brazzaville**			5	Sibiti
Pool			Boko Goma Tsé-Tsé Ignié Kimba Kindamba kinkala Louingui	13x2	26	2	**Brazzaville**	13x1	Kinkala		

[6] A raison de cinq (5) par arrondissement. Idem pour Nkayi et Ouesso

[7] A raison de un (1) délégué par arrondissement. Idem pour Nkayi et Ouesso

[8] Seul le Président du bureau de la section communale du Parlement des Enfants y est convié. Ce principe s'applique pour toutes les communes simples (Sibiti, Kintélé, Kinkala, Djambala, Owando, Oyo, Impfondo).

			Louomo Mayama Mbanza-Ndounga Mindouli Ngabé Vinza								
	Kinkala	1x2			5	1	Brazzaville			5	Kinkala
	Kintélé	1x5			5	1	Brazzaville			5	Kintélé
Brazzaville		9x5	Ile Mbamou	1x2	47	10	Brazzaville			47	Brazzaville
Plateaux			Abala Allembé Djambala Gamboma Lékana Makotipoko Mbon Mpouya Ollombo Ongogni	10x2	20	2	Brazzaville	10x1	Djambala		
	Djambala	1x5			5	1	Brazzaville			5	Djambala
Cuvette			Bokoma Boundji Loukoléla Makoua								
			Mossaka Ngoko	10x2	20	2	Brazzaville	10x1	Owando		
			Ntokou Owando								

			Oyo Tckikapika								
	Owando	1x5			5	1	Brazzaville			5	Owando
	Oyo	1x5			5	1	Brazzaville			5	Oyo
Cuvette Ouest			Etoumbi Ewo Kellé Mbama Mbomo Okoyo	6x2	12	2	Brazzaville	6x1	Ewo		
	Ewo	1x5			5	1	Brazzaville			5	Ewo
Sangha			Kabo Mokéko Nbgala Pikounda Sembé Souanké	6x2	12	2	Brazzaville	6x1	Ouesso		
	Ouesso	2x5			10	2	Brazzaville			10	Ouesso
	Pokola	1x5			5	1				5	
Likouala			Bétou Bouanéla Dongou Enyellé Epena Impfondo Liranga	7x2	14	2	Brazzaville	7x1	Impfondo		
	Impfondo	1x5			5	1	Brazzaville			5	Impfondo
TOTAL :		36		89	328	55		89		96	

3. **Critères d'éligibilité :** Les critères de sélection des députés juniors par leurs pairs sont les suivants :

   - **Critères liés à l'âge :** Être âgés de 8 à 17 ans ;
   - **Critères de représentativité :** S'assurer, autant que faire se peut, de la présence d'autant de filles que de garçons parmi les Parlementaires juniors ainsi que de la non-discrimination des enfants selon leur état physique, d'origines ou de catégories sociales.

   - **Critères liés au niveau scolaire :** Avoir de bons résultats scolaires ; avoir une bonne expression orale et/ou écrite. Devront être sélectionnés pour le vote, les cinq (5) premiers de chaque classe. Pour s'assurer de la représentativité des couches et catégories sociales particulières (Sans mélanine, peuples autochtones), les meilleurs d'entre eux en termes de résultats, de moralité et de discipline devront être retenus pour faire partie des candidats. Ceux des enfants vulnérables en apprentissage, en sus des critères liés au niveau scolaire, doivent faire preuve de motivation, être reconnus et présentés par les services des affaires sociales ou autres structures de prise en charge des personnes vulnérables (orphelinat, centres d'apprentissage, etc.).

4. **Procédure de vote :**

   - **Au niveau des districts :**

   - **Supervision :** Le Sous-préfet
   - **Coordination technique :** Le chef de la circonscription d'action sociale (CAS)
   - **Composition du jury :** Le président (responsable de la circonscription scolaire) ; membres (les chefs d'établissements scolaires).
   - **Mode de scrutin :** Uninominal, à bulletin secret ou à mains levées.
   - **Nombre de candidats :** En fonction du nombre d'écoles et structures de prise en charge des populations vulnérables.

   - **Au niveau départemental :**

   - **Supervision:** Le président du préfet ou son représentant ;
   - **Coordination technique :** Le directeur départemental des affaires sociales (DDAS) ;
   - **Composition du jury :** Le président (directeur départemental de l'enseignement) ; membres (les chefs de CAS et les chefs d'établissements scolaires).
   - **Mode de scrutin :** uninominal, à bulletin secret ou à mains levées.
   - **Nombre de candidats :** en fonction du nombre d'écoles et structures de prise en charge des populations vulnérables.

- **Au niveau municipal :**

  - **Supervision :** Le président du conseil municipal ou son représentant ;
  - **Coordination technique :** Le directeur départemental des affaires sociales (DDAS) ;
  - **Composition du jury :** Le président (responsable de la circonscription scolaire) ; membres (les chefs de CAS et chefs d'établissements scolaires) ;
  - **Mode de scrutin :** Uninominal, à bulletin secret ou à mains levées.
  - **Nombre de candidats :** En fonction du nombre d'écoles et structures de prise en charge des populations vulnérables.

- **Au niveau national :** Il n'existe pas d'élection au niveau national. Les députés juniors qui siègent à ce niveau sont ceux désignés par leurs pairs au niveau départemental et municipal.

Les membres des bureaux national, départemental et municipal sont élus par leurs pairs siégeant au niveau des instances correspondantes.

5. **Campagne électorale :** Chaque candidat est appelé à battre campagne devant ses pairs. La campagne est centrée sur les capacités du candidat à représenter ses pairs, mais aussi sur le type de problèmes auxquels sont confrontés les enfants de sa localité, sur leurs manifestations dans la vie quotidienne des enfants, sur les solutions préconisées et leur implication pour leur résolution.

6. **Corps électoral :** Le corps électoral est composé des élèves des classes du primaire et du secondaire 1er et 2e degré âgés de 8 à 17 ans révolus, à la date des élections.

7. **Rythme des sessions et autres occasions de rencontres :**

   - les députés juniors se réunissent une fois l'an en session ordinaire au niveau de chacune de leurs instances respectives et en sessions extraordinaires lorsque les circonstances l'exigent ;
   - seuls les membres des bureaux desdites instances prennent part aux événements spéciaux qui ne font pas l'objet de convocation de sessions du Parlement des enfants du Congo, notamment :
   -
     - les sessions budgétaires du Parlement et des Conseils départementaux ;
     - les commémorations de journées de l'enfant Africain et de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ;

- l'interpellation des membres du Gouvernement par le Parlement ;
- les rencontres avec les Conseils consultatifs institués par la Constitution.

8. **Processus de préparation des « contributions » :** Le processus de préparation des « contributions » des députés juniors consiste pour chaque établissement scolaire, public ou privé, du primaire au secondaire, duquel relèvent les députés juniors, à faire travailler les élèves sur un sujet portant sur :

   - l'identification de un (1) ou deux (2) problèmes principaux auxquels sont confrontés les enfants de leurs localités ;
   - les manifestations de ces problèmes dans la vie quotidienne des enfants ;
   - les solutions préconisées et leur implication personnelle en tant que leaders pour leur résolution.

9. **Sélection des « Contributions » :** Les meilleures contributions retenues par un jury présidé par le responsable de la zone scolaire considérée et composée des différents directeurs d'établissements, sous la supervision des antennes techniques départementales et municipales, sont celles que devront porter les députés juniors devant les instances visées à l'article 26 du présent décret.

10. Toutes les contributions issues de l'ensemble des Parlements départementaux et municipaux des enfants, sont transmises au bureau national du Parlement des enfants du Congo, qui les compile avec l'appui du service d'accompagnement et d'appui techniques du Parlement des enfants du Congo.

11. Les contributions ainsi compilées, sont transmises à la direction générale des affaires sociales qui en fait la synthèse, aux fins de contribuer au Rapport annuel sur la situation des enfants, telle que vue par leurs représentants.

12. Ce rapport, adopté par le bureau national du Parlement des enfants du Congo, destiné au Parlement et au Gouvernement pour information, est revêtu du sceau de son Président.

Les meilleures copies émanant des différents Parlements départementaux et municipaux sont soumises au vote d'un jury national présidé par le directeur général en charge des affaires sociales, assisté de ses collègues de l'enseignement primaire et secondaire, de la jeunesse et de l'éducation civique et morale.